

SP



DANIA ADNAN THANABALAN
lawan
MAJLIS AGAMA ISLAM SELANGOR

Mahkamah Rayuan Syariah Selangor, YAA Dato' Mohd Shukor bin Sabudin (Pengerusi), YA Datuk Mohd Radzi bin Hj. Abd Latif (Panel), YA Datuk Jasri @ Nasip bin Mat Jakir (Panel)

Pada : 13 April 2022 / 11 Ramadhan 1443H

Kes Rayuan No. 10000-043-0016-2018

[Permohonan Perisytiharan Bukan Lagi Seorang Islam di bawah seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003]

Peguam Syarie Pemohon : Tetuan AB Kadir Ismail

Peguam Syarie Responden : Bahagian Undang-Undang MAIS

ALASAN PENGHAKIMAN

[1] Perayu telah memohon kepada Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam melalui kes no. 10400-043-0709-2012 untuk mendapatkan perintah pengisytiharan bahawa beliau bukan lagi Islam berdasarkan seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 [EPAINS 2003].

[2] Responden dalam kes ini ialah Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) selaku sebuah institusi pentadbiran yang mengawal selia hal ehwal agama Islam. Badan ini antara lain bertanggungjawab untuk memastikan akidah umat Islam khususnya di Selangor terpelihara.

[3] Pada 30/1/2018 tuntutan Perayu telah diputuskan oleh Mahkamah Tinggi Syariah seperti berikut:-

- i. *Mahkamah menolak tuntutan ini berdasarkan seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003.*
- ii. *Mahkamah memerintahkan Plaintiff hendaklah menghadiri kelas bimbingan akidah yang dianjurkan oleh Majlis Agama Islam Selangor (MAIS).*
- iii. *Mahkamah memerintahkan Majlis Agama Islam Selangor (MAIS) hendaklah memberi bimbingan agama dan bantuan termasuk bantuan kebajikan kepada Plaintiff.*
- iv. *Mahkamah memerintahkan segala kos bagi melaksanakan perengan 2 dan perenggan 3 di atas hendaklah ditanggung oleh Lembaga Zakat Selangor (LZS) mengikut asnaf yang bersesuaian.*

[4] Perayu yang tidak berpuashati dengan keputusan tersebut telah memfailkan rayuan melalui suatu notis rayuan pada 8/2/2018 bagi merayu terhadap keseluruhan perintah tersebut. Dalam alasan rayuannya bertarikh 2/7/2018, Perayu telah mengemukakan empat (4) alasan rayuan sebagaimana yang dinyatakan di muka surat 195-197 rekod rayuan.

Fakta Kes

[5] Perayu adalah Plaintiff dalam tindakan di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam melalui kes no. 10400-043-0709-2012 yang memohon untuk mendapatkan perintah pengisytiharan bahawa beliau bukan lagi Islam berdasarkan seksyen 61(3)(b)(x) EPAINS 2003. Perayu telah menamakan Responden sebagai Defendan kes ketika prosiding di Mahkamah Tinggi Syariah.

[6] Perayu telah dilahirkan pada 25/8/1986 sebagai seorang Islam melalui perkahwinan yang sah antara ibunya Asiah binti Ali dengan Thanabalan a/l Shanmugam. Bapa Plaintiff Thanabalan a/l Shanmugam telah memeluk agama Islam sebelum berkahwin dengan ibu Plaintiff. Semasa Perayu dilahirkan, status agama kedua ibubapanya adalah Islam malah status agama Perayu dalam sijil kelahiran juga mencatatkan bahawa agama Perayu adalah Islam sebagaimana yang terkandung pada halaman 198 rekod rayuan.

[7] Ibu dan bapa Plaintiff telah bercerai sewaktu Plaintiff masih kecil, dan Plaintiff berserta adik beradiknya dibesarkan oleh keluarga sebelah bapanya yang mengamalkan adat resam agama Hindu. Pada 23/7/2012, Perayu telah memfailkan permohonan pengisytiharan 'bukan Islam' di Mahkamah Tinggi Syariah Shah Alam dengan alasan bahawa Perayu tidak pernah merupakan seorang muslim, sebaliknya mengamalkan adat resam Hindu.

[8] Ketika prosiding perbicaraan di hadapan Hakim Bicara, Perayu telah mengemukakan dua (2) orang saksi iaitu rakan Perayu sendiri dan abang kandung Perayu.

Ulasan Mahkamah Rayuan Syariah

[9] Merujuk kepada empat (4) alasan rayuan sebagaimana yang dinyatakan di muka surat 195-197 rekod rayuan dan hujahan pihak-pihak, dapatan kami bahawa isu yang perlu diputuskan adalah seperti yang berikut:-

- i. Sama ada Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila menolak tuntutan Perayu dan memutuskan bahawa Perayu adalah beragama Islam berdasarkan hukum Syarak dan undang-undang sedia ada;
- ii. Sama ada Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum Syarak apabila tidak mempertimbangkan keterangan yang menunjukkan Perayu bukan lagi seorang Islam.

Isu Pertama : Sama ada Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta dan undang-undang apabila menolak tuntutan Perayu dan memutuskan bahawa Perayu adalah beragama Islam berdasarkan hukum Syarak dan undang-undang sedia ada.

[10] Perayu menghujahkan bahawa Hakim Bicara telah terkhilaf dalam menerima pakai seksyen 2 EPAINS 2003 sebagai neraca penentuan Islam Perayu sedangkan seksyen berkenaan hanya memberi pengenalan siapakah orang Islam itu. Sempurnanya Islam seseorang itu bukan sekadar ibubapanya Islam, Perayu mesti dibimbing dan diasuh untuk percaya dengan Allah dan Rasul serta diajar amalkan semua ajaran Islam. Pada semua material Perayu secara faktanya dibesarkan dan percaya serta mengamalkan agama hindu.

[11] Perayu turut menghujahkan bahawa Hakim Bicara telah tersalah dan gagal melaksanakan Syariah kerana tidak memberi keadilan yang saksama kepada Perayu. Hakim Bicara tidak langsung menimbang bentuk amalan dan kepercayaan serta kehidupan seharian Perayu dari kecil hingga kini yang mengamalkan agama dan kepercayaan Hindu. Hakim Bicara telah gagal untuk menimbang fakta tersebut dalam membuat suatu keputusan yang menafikan hak asasi Perayu untuk memilih agama yang ingin Perayu anuti.

[12] Berdasarkan kepada fakta kes yang telah dinyatakan, kami mendapati Perayu telah dilahirkan melalui suatu perkahwinan yang sah antara kedua ibu bapanya yang beragama Islam. Sehubungan dengan itu kami turut merujuk kepada seksyen 2 EPAINS 2003 antara lain menafsirkan “Orang Islam” sebagai :

(b) seseorang yang salah seorang atau kedua ibu bapanya, pada masa kelahiran orang itu, ialah orang Islam;

[13] Merujuk kepada tafsiran tersebut, pada hemat kami ianya adalah jelas selari dengan pandangan para fuqaha yang menyatakan mengikut kaedah asalnya, sekiranya anak dilahirkan dalam keadaan ibu bapanya seorang Islam, maka agama anak-anak tersebut adalah agama Islam. Hal ini dapat difahami sebagaimana hadith :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ " كُلُّ مَوْلُودٍ يُوَلَّدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ

Maksudnya -

“Setiap anak yang dilahirkan itu dalam keadaan fitrah (suci bersih), kedua ibubapanyalah yang mencorakkanya samada menjadi yahudi atau nasrani atau majusi.”

[14] Begitulah juga sebaliknya iaitu sekiranya anak tersebut dilahirkan dalam keadaan agama bukan Islam dan ibu bapanya juga masih kekal dalam agama bukan Islam, maka anak tersebut adalah beragama bukan Islam iaitu mengikut agama yang sedang dianuti oleh ibu bapanya.

[15] Dalam isu ini, kami juga turut dipandu oleh kes *Dahlia Dhaima binti Abdullah lwn Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan [14000-043-0087-2017]* yang diputuskan pada 12 Januari 2021 dan *Kes Mohamad Faizal bin Abu Bakar Permalu dan Meena binti Abu Bakar Permalu lwn Majlis Agama Islam Selangor [10000-043-0123-2017]* yang diputuskan pada 22 September 2020 yang mana kedua-dua kes tersebut telah menetapkan bahawa agama bagi seorang kanak-kanak adalah mengikut agama ibubapa yang beragama Islam.

[16] Berdasarkan peruntukan undang-undang dan otoriti Syarak yang kami nyatakan adalah jelas menunjukkan bahawa Perayu merupakan seorang Islam sejak lahir dan ianya diperkukuhkan lagi dengan status agama yang tercatat dalam sijil kelahiran Perayu sebagai seorang Islam sebagaimana yang terdapat pada halaman 198 rekod rayuan. Oleh yang demikian kami bersetuju dengan dapatan Hakim Bicara dalam alasan penghakimannya di muka surat 174 rekod rayuan yang menyatakan :

"[13]Pertama, Mahkamah mendapati Plaintiff adalah seorang Islam melalui keturunan atau nasab kedua-dua ibubapanya ."

[17] Kami mengesahkan dan bersetuju dengan autoriti-autoriti yang dirujuk oleh Hakim Bicara dalam alasan penghakimanya berkaitan agama anak yang dilahirkan oleh pasangan ibubapa yang beragama Islam. Dapatan kami juga setelah meneliti perbahasan fuqaha' bahawa sekiranya anak dilahirkan dalam keadaan ibubapanya beragama Islam maka anak-anak tersebut adalah beragama Islam.

[18] Dakwaan Perayu yang menyatakan bahawa beliau dilahirkan dan dibesarkan oleh keluarga sebelah bapa yang beragama Hindu adalah dakwaan yang menyalahi fakta zahir Perayu sebagai seorang Islam. Justeru itu, dakwaan tersebut perlu dibuktikan oleh Perayu mengikut hukum Syarak dan undang-undang. Kami akan mengulas isu ini kemudiannya.

Isu Kedua : Sama ada Hakim Bicara terkhilaf dari segi fakta, undang-undang dan hukum Syarak apabila tidak mempertimbangkan keterangan yang menunjukkan Perayu bukan lagi seorang Islam.

[19] Melalui alasan rayuannya, Perayu membuat dapatan bahawa Hakim Bicara terkhilaf apabila tidak mempertimbangkan keterangan *bayyinah* Perayu dan saksi-saksinya bahawa Perayu mengamalkan agama dan kepercayaan Hindu serta mempunyai reputasi am sebagai seorang penganut Hindu. Selain itu menurut Perayu, beliau telah membuat pegakuan bahawa Perayu tidak pernah mengucap dua kalimah syahadah sepanjang hidupnya dan Hakim Bicara telah gagal memberi pertimbangan dalam hal ini.

[20] Perayu menghujahkan bahawa Hakim Bicara telah gagal membuat penilaian yang munasabah terhadap keterangan sumpah Perayu berkenaan kepercayaannya berkaitan agama Hindu. Menurut Perayu dalam keterangannya mengakui tidak pernah didedahkan dengan amalan agama Islam dan tidak boleh disangkal. Menurut Perayu keterangan-keterangan ini harus diterima memandangkan ianya tidak dicabar oleh pihak Responden dan perkara-perkara berkaitan dengan kepercayaan Perayu.

[21] Responden pula menghujahkan pengucapan Perayu yang tidak mempercayai rukun-rukun Islam dan tidak mengamalkan ajaran Islam tidaklah secara dengan sendirinya menjadi hujah muktamad bahawa Perayu telah murtad dan tidak boleh dijadikan sandaran kepada Mahkamah untuk membenarkan tuntutan Perayu. Menurut Responden lagi, kegagalan Perayu menunaikan ibadat sebagaimana ajaran Islam hanya menyebabkannya menjadi mukmin yang derhaka dan berdosa tetapi tidak kafir.

[22] Selain itu Responden turut berhujah bahawa Perayu adalah seorang Islam melalui nasab atau keturunan maka pengIslaman Perayu tidak berkaitan dengan syarat mengucap dua kalimah syahadah. Oleh yang demikian, Responden menyatakan bahawa Hakim Bicara tidak terkhilaf dalam membuat penghakiman kerana pengislaman Perayu telah sempurna melalui keturunan dan nasab kedua-dua ibu bapanya.

[23] Berdasarkan hujahan kedua-dua pihak, kami dapati wujudnya suatu keterangan berbentuk pengakuan atau *iqrar* daripada Perayu bahawa beliau tidak pernah mempercayai dan mengamalkan ajaran agama Islam. Kami merujuk kepada

maksud *iqrar* sebagaimana subseksyen 17(1) Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah (Negeri Selangor) 2003 iaitu-

“17(1) Iqrar ialah suatu pengakuan yang dibuat oleh seseorang secara bertulis atau dengan isyarat, menyatakan bahawa dia mempunyai obligasi atau tanggungan terhadap mana-mana orang lain berkenaan dengan sesuatu hak.”

[24] Manakala Mahkamah Rayuan Syariah Negeri Selangor di dalam kes *Ayisha Yuveena binti Gopalan lwn Majlis Agama Islam Selangor*, JH 45 Bhg 1 halaman 15 telah memberi panduan berkenaan maksud subseksyen 17(1) adalah sebagaimana berikut –

“Iqrar ini adalah pengakuan seseorang terhadap suatu obligasi atau tanggungan terhadap orang lain berkenaan dengan sesuatu hak. Bukan pengakuan seseorang terhadap diri sendiri.”

[25] Dengan hormatnya kami bersetuju dengan pandangan Panel Rayuan dalam kes di atas bahawa dakwaan Perayu terhadap dirinya semasa prosiding perbicaraan di hadapan Hakim Bicara bukanlah *iqrar* di bawah subseksyen 17(1). Oleh yang demikian kami berpendapat Hakim Bicara tidak terkhilaf apabila tidak menerima sepenuhnya pengakuan Perayu mengenai kepercayaan dan amalan di dalam kehidupannya. Kami juga berpendapat Hakim Bicara telah memberi pertimbangan yang munasabah akan kepercayaan dan kehidupan seharian Perayu sejak dari kecil.

[26] Seterusnya, berdasarkan fakta kes Rayuan ini, Perayu telah membuat pengakuan bahawa Perayu tidak pernah mengucap dua kalimah syahadah sepanjang hidupnya. Dalam hal ini, kami mendapati ketika Perayu dilahirkan kedua ibubapa Perayu adalah beragama Islam. Oleh yang demikian, kami berpendapat Perayu telah pun menjadi seorang Islam mengikut hukum Syarak dan undang-undang sebaik sahaja dilahirkan tanpa perlu Perayu melafazkan *dua kalimah syahadah* kerana tiada keperluan bagi orang yang telah lahir secara Islam untuk mengulangi syahadahnya.

[27] Seterusnya, Perayu ada menyatakan bahawa dia tidak pernah mengamalkan ajaran Islam selepas Perayu dijaga dan dipelihara oleh keluarga sebelah bapanya yang bergama Hindu. Perayu telah menyimpulkan bahawa berdasarkan kehidupan Perayu yang tidak mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupannya membuktikan bahawa Perayu adalah bukan lagi seorang Islam mengikut hukum Syarak dan undang-undang.

[28] Berkaitan alasan bahawa Perayu mengamalkan cara hidup bukan Islam ini, kami ingin memetik dan mengulangi pendapat Penel Rayuan di dalam kes *Majlis Agama Islam Selangor lwn Ho Yoke Fan (Kes Rayuan No. 10000-043-0023-2015)* yang mana Panel Rayuan telah menyatakan bahawa -

“Jika sekiranya selepas itu dia tidak mengamalkan ajaran Islam atau masih menjalani kehidupan secara bukan Islam maka jadilah dia seorang yang fasik dan berdosa sehinggalah dia bertaubat.”

[29] Berdasarkan kes di atas, kami bersetuju dengan hujahan Responden bahawa kegagalan mana-mana orang Islam beramal dengan ajaran Islam tidaklah

menyebabkan gugurnya akidah seseorang individu. Begitu juga sekiranya mereka masih melakukan amalan-amalan mungkar seperti makan atau minum makanan atau minuman yang haram, ianya diakui sebagai suatu dosa tetapi tidaklah menyebabkan terbatalnya akidah dan memberi kesan sehingga terkeluar daripada Islam.

[30] Ulasan kami seterusnya adalah berkaitan keperluan Perayu untuk membuktikan kepercayaan agama dan amalan yang menjadi pegangannya. Pada hemat kami pembuktian dalam isu ini tetap memerlukan keterangan yang mencukupi bagi menzahirkan kepada kami amalan dan kepercayaan yang menjadi anutan Perayu dalam sesuatu agama. Kebergantungan kepada deklarasi atau pengakuan Perayu semata-mata sebagaimana yang diujahkan oleh Perayu adalah tidak tepat dan hanya menjadikannya sekadar dakwaan sahaja.

[31] Bagi meyakinkan Hakim Bicara, Perayu telah mengemukakan dua orang saksi yang terdiri daripada seorang rakan Perayu yang beragama Hindu dan abang kandung Perayu. Dari sudut kebolehterimaan, pada hemat kami kedua-dua saksi ini merupakan saksi *bayyinah* yang tidaklah mengikat Mahkamah untuk diterima. SP2 sendiri pada hemat kami merupakan saksi yang mempunyai elemen tohmah berdasarkan hubungan darahnya dengan Perayu. Oleh yang demikian adalah tidak selamat untuk kami bergantung kepada keterangan SP2 ini dalam menentukan perihal pegangan dan kepercayaan agama Perayu. Mengikut hukum Syarak, syarat yang wajib ada pada seorang saksi semasa dia memberikan kesaksian, antaranya ialah saksi itu tiada tohmahan. Antara ciri tohmahan adalah kesaksian yang diberikan oleh ibu bapa kepada anaknya atau dikalangan adik beradiknya.

[32] Selanjutnya, kami merujuk kepada kes Khalil Ong Bin Abdullah lwn Majlis Agama Islam Selangor & Jabatan Agama Islam Selangor [Kes Rayuan No. 10000-043-0074-2015] yang antara lain mengulas-

"[32] Berkaitan dengan saksi-saksi pula, kami dapati saksi-saksi mempunyai hubungan darah yang rapat dengan Perayu. Status saksi-saksi ini telah menimbulkan tohmahan dalam keterangannya. Di dalam kes Ser Hum Tiau @ Siti Nor Aini Bt Abdullah lwn MAIWP, kes no.14000-043-0042-2013, Mahkamah Rayuan Syariah Kuala Lumpur telah menyatakan bahawa keterangan bayyinah oleh saksi-saksi yang mempunyai kepentingan dan tohmah adalah tidak mengikat Mahkamah untuk menerimanya. Justeru itu, setelah kami meneliti keseluruhan catatan bicara di dalam Rekod Rayuan, kami mendapati bahawa Perayu telah gagal menepati kuantiti dan kualiti pembuktian tersebut"

[33] Oleh yang demikian, kami perkukuhkan lagi keputusan kes Majlis Agama Islam lwn Noor Hayati bt Mohd Kassim [Kes Rayuan Mal No. 10000-043-0037-2016 dan Ahmad Afizi Bin Arzemi Lwn. Majlis Agama Islam Selangor Kes Rayuan No. 10000-043-0022-2018]. Kedua-dua kes ini, Mahkamah Rayuan Syariah telah menolak permohonan pengisytiharan bahawa beliau bukan lagi Islam berdasarkan Seksyen 61(3)(b)(x) Enakmen Pentadbiran Agama Islam (Negeri Selangor) 2003 disebabkan Perayu dilahirkan di mana kedua ibu bapanya beragama Islam dan kegagalan membawa bukti-bukti dan keterangan-keterangan yang mencukupi yang menunjukkan mereka telah tidak lagi beragama Islam.

[34] Berdasarkan dapatan dan ulasan yang telah dinyatakan, dapatan kami adalah Perayu gagal membuktikan dakwaannya. Adalah menjadi prinsip Mahkamah Rayuan untuk tidak akan mengubah keputusan oleh Mahkamah yang lebih rendah melainkan jika Mahkamah itu tersilap dari segi undang-undang dan hukum Syarak dalam membuat keputusannya. Oleh yang demikian dalam kes ini tiada sebarang keperluan untuk kami campur tangan di dalam keputusan yang telah diberikan oleh Hakim Bicara.

KEPUTUSAN

SETELAH kami meneliti Notis Rayuan, Alasan Rayuan dan Hujah Pihak-Pihak, maka dengan ini kami sebulat suara memutuskan seperti berikut:-

1. Rayuan Perayu adalah **DITOLAK**.
2. Keputusan Hakim Mahkamah Tinggi Syariah bertarikh 30/1/2018 dalam kes Mal No. 10400-043-0709-2012 adalah **DIKEKALKAN**.

Penghakiman ini diberikan oleh :-

-
1. **YAA DATO' HJ. MOHD SHUKOR BIN SABUDIN**
Pengerusi
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor

Dipersetujui oleh :-

-
2. **YA DATUK HJ. MOHD RADZI BIN HJ. ABD LATIF**
Panel Hakim Mahkamah Rayuan Syariah Selangor